N. R.G. 44786/2021

TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

QUINTA SEZIONE CIVILE

VERBALE DI CAUSA

Ex art 127 bis cpc – collegamento audiovisivo

Oggi 12 dicembre 2023, alle ore 09.30 innanzi al Giudice dott. Fabrizio Sanchioni, viene trattata la causa in epigrafe, tramite collegamento audiovisivo ex art.127 bis cpc. E' presente in collegamento l'Avv. Francesco Montone il quale dichiara la propria identità e di essere l'avvocato della parte attrice ed è presente in collegamento l'Avv. Massimo Cirilli il quale dichiara la propria identità e di essere l'avvocato della parte convenuta. I legali presenti in collegamento assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati, che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento e che l'udienza non sarà registrata.

L'Avv. Francesco Montone si riporta alle note conclusionali ed agli scritti difensivi ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate, ed espone la situazione di diritto e di fatto relativa alla controversia.

L'Avv. Massimo Cirilli si riporta alle note conclusionali ed agli scritti difensivi ed insiste per il rigetto della domanda attrice e l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate ed espone la situazione di diritto e di fatto relativa alla controversia.

Il giudice letti tutti gli atti delle parti, decide come da provvedimento che viene depositato telematicamente, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dopo la Camera di Consiglio, unitamente al presente verbale.

Verbale chiuso alle ore 16.00

Il Giudice

Dott. Fabrizio Sanchioni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE QUINTA CIVILE

Nella persona del Giudice Unico dott. Fabrizio Sanchioni , ha emesso, ex art 281 sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 44786 / 2021

TRA

Parte_1 rappresentata e difesa, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dalla *Controparte_1* Avvocati a.r.l., Avv.ti BELLIZZI FILOMENA e MONTONE FRANCESCO, elettivamente domiciliata presso lo studio della DEMORO Società *Co* Avvocati a.r.l.,- Avv. Francesco Montone, in Roma, Via Giustiniano Imperatore, 193; - Attore -

E

Controparte_2 in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, per procura a margine dell'atto

di citazione, dall'Avv. CIRILLI MASSIMO elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Maria Barbara Tosatti 26; - Convenuto

Oggetto: rapporti condominiali

Conclusioni: le parti concludevano come da verbale dell'udienza del 25/10/2023

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione, ritualmente notificato, *Parte_1* conveniva in giudizio il *Controparte_2*, in persona dell'amministratore p.t., per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per quanto esposto in narrativa e documentalmente prodotto, dichiarare la nullità e conseguente inefficacia ovvero annullare, per i motivi esposti in narrativa, la deliberazione dell'assemblea condominiale del Condominio *Controparte_2* " sito in Roma, resa nella seduta del 22 aprile 2021; il tutto con vittoria di spese e competenze di lite nonché rifusione delle spese sostenute dall'attrice, relativamente al procedimento di mediazione obbligatoria n. 598/21 preventivamente esperito". Il *CP_2* convenuto si costituiva in giudizio contestando le eccezioni di controparte in fatto ed in diritto e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "1) In via preliminare, accertare e dichiarare la litispendenza e la continenza di cause ex art. 39 cpc ; 2) Sempre in via preliminare, dichiarare improcedibile e comunque la spiegata opposizione; 3) Nel merito respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto 4) Vinte le spese di lite." La causa veniva istruita, venivano concesse e depositate le note di cui all'art. 183 cpc VI comma

c.p.c. e la documentazione. Il presente giudizio veniva sospeso in attesa della risoluzione del giudizio R.g.n. 3639/2020 ai sensi dell'art. 295 cpc. Successivamente depositata la sentenza nel detto giudizio R.g.n. 3639/2020 il presente procedimento proseguiva. Le conclusioni venivano precisate all'udienza del 25/10/2023. La causa veniva rinviata, con temine per note, all'udienza del 12/12/2023, ove veniva decisa con provvedimento ex art. 281 sexies c.p.c., con dispositivo da intendersi parte integrante del verbale d'udienza. Preliminarmente ed in via assorbente si rileva la fondatezza della eccezione di parte convenuta relativa alla "Inammissibilità/improcedibilità della domanda giudiziale per omessa mediazione - tardività della impugnativa. Improcedibilità per difformità della domanda di mediazione dalla citazione". Infatti nella domanda di mediazione la parte attrice ha indicato genericamente "palesi errori contabili" senza altro indicare o specificare. Il corpo della domanda invece risulta molto complesso ed articolato con particolare riferimento all'illegittimo annullamento di un fondo, noto come "Fondo Pagano", (fondo annullato dalla precedente delibera del 13/02/2023 e già oggetto di altra e precedente impugnazione da parte della attrice presso il Tribunale di Roma r.g. 3639/2021. Infatti il presente procedimento è stato sospeso in attesa della decisione di del detto procedimento il quale si è concluso con sentenza n.3333/2023 del 28/02/2023 la quale ha dichiarato l'improcedibilità delle domanda con condanna alle spese della attrice). Nella citazione vi sono poi specifiche eccezioni relative al riepilogo finanziario al 31 dicembre 2014, denominato versione 3.2, a firma *Controparte_3* che non terrebbe conto dei saldi derivanti da tutte le gestioni precedenti riscontrabili dal

passaggio di consegne fra gli amministratori *Org_1* e *Org_2* b. Nella nota esplicativa del 2014 e nel verbale impugnato l'amministratore afferma di aver utilizzato come riepilogo finanziario di partenza dei saldi "il documento allegato al rendiconto consuntivo 2013 approvato dall'assemblea del 24 aprile 2014….." Inoltre l'eccezione di omessa verbalizzazione delle dichiarazioni rese dal delegato del Sig. *Pt_2* avrebbe dovuto essere eventualmente sollevata dal Sig. *Pt_3* e non da terzi e pertanto si rileva il difetto di legittimazione attiva della attrice a far valere il vizio, inoltre il capo di domanda, sia nella mediazione che negli atti di causa, non specifica in cosa consista l'omessa verbalizzazione. Diverse pronunce giurisprudenziali si sono occupate della relazione, a livello di contenuti, tra l'istanza di mediazione e l'atto introduttivo del successivo giudizio. Si tratta di una questione la cui rilevanza è legata al soddisfacimento della condizione di procedibilità della domanda giudiziale ex art. 5 D. Lgs. 28/2010, ovverossia al previo esperimento del procedimento di mediazione, che, a sua volta, deve essere stato promosso mediante un'istanza avente determinati requisiti di contenuto, peraltro espressamente richiesti dallo stesso D. Lgs. 28/2010. Il Tribunale di Mantova - Sez. II, con sentenza del 22/01/2019, si è pronunciato affermando che la condizione di procedibilità si deve ritenere avverata se vi è, tra il procedimento di mediazione e il successivo giudizio, piena identità di causa petendi e parziale identità di petitum. La parte convenuta deve avere, in sede di mediazione, piena cognizione dei fatti posti a fondamento della pretesa di parte attrice e deve essere nelle condizioni di valutare l'opportunità o meno della conciliazione. Il Tribunale di Roma, Sez. V, 11

gennaio 2022, nella sentenza n. 259**,** ha ampiamente trattato la suesposta questione. Al comma 2 dell'art. 4, D. Lgs. 28/2010, di maggiore rilevanza per quanto riguarda la questione in esame, si specificano i contenuti essenziali dei quali l'istanza di mediazione non può mancare**,** ossia l'indicazione dell'organismo, delle parti, dell'oggetto e delle ragioni della pretesa. Come rilevato dal Tribunale di Roma nella sentenza in esame, il contenuto di tale previsione normativa è "praticamente equivalente" a quello dell'art. 125 c.p.c., che indica in generale, i contenuti minimi che un atto promanante dalle parti deve avere. Questa disposizione del Codice di rito civile non riguarda una specifica tipologia di atto ma ha valenza generale. Per quanto concerne, nello specifico, l'atto di citazione, ad esempio, la disposizione codicistica di riferimento consiste nell'art. 163 c.p.c., mentre, per quanto concerne la comparsa di costituzione e risposta, si fa riferimento all'art. 167 c.p.c.. Ciò premesso, ai sensi dell'art. 125, comma 1, salvo che la legge stabilisca diversamente, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso ed il precetto devono contenere l'indicazione dell'ufficio giudiziario, delle parti, dell'oggetto, delle ragioni della domanda nonché delle conclusioni. Fermo restando, quindi, che per ciascun tipo di atto processuale vi sono specifiche previsioni normative, risulta evidente come il contenuto dell'art. 4 D. Lgs. 28/2010 sia pressoché equivalente a quello dell'art. 125, facente parte del Libro I del Codice di rito civile. Il Tribunale di Roma, muovendo da questa constatazione, ha allora affermato che l'applicazione dell'art. 4 implica che vi debba essere simmetria tra i fatti rappresentati in sede di mediazione e quanto esposto in sede processuale, e che tale simmetria riguardi quantomeno i fatti principali. In caso contrario,

deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale**.** In particolare, l'art. 4 richiede espressamente, tra i contenuti essenziali della domanda di mediazione, le "ragioni della pretesa". Tale elemento contenutistico individuerebbe, evidentemente, una situazione ritenuta ingiusta dal punto di vista di parte istante e per la quale potrebbe poi essere promossa un'azione di merito. Non sono invece richiesti l'equivalente di un atto giudiziario sotto il profilo strettamente formale e nemmeno l'indicazione degli "elementi di diritto"**,** come nel caso della citazione ex art. 163 c.p.c. o del ricorso ex art. 414 c.p.c. (e, ai sensi dell'art. 125 c.p.c., per gli atti in generale). In definitiva, quindi, l'istanza di mediazione deve ricalcare la futura domanda di merito, introducendo in sede di mediazione gli elementi fattuali che saranno introdotti in sede giudiziale**,** e ciò per un duplice ordine di ragioni, ossia: – consentire all'istituto giuridico della mediazione civile e commerciale di espletare la relativa funzione deflattiva; – porre l'altra parte, ovverossia parte chiamata in mediazione, nelle condizioni di conoscere la materia del contendere nonché di prendere adeguatamente posizione su di essa. Quanto al caso di specie**,** l'istanza di mediazione si presentava assolutamente generica e, in particolare, risultava priva di qualsiasi riferimento in relazione alla delibera assembleare impugnata ed ai presunti vizi della stessa, se non in modo assolutamente generico, mentre la domanda giudiziale era assai più dettagliata. Dalla comparazione, a livello contenutistico, tra l'istanza di mediazione e la successiva domanda giudiziale poi in concreto proposta, dunque, si rileva l'asimmetria tra i due atti, e da ciò derivavano, due conseguenze tra loro connesse: – che la mediazione non può considerarsi validamente svolta; – che non era stata

impedita la decadenza dell'impugnazione della delibera condominiale, poiché tale impugnazione è soggetta ad un termine di decadenza che viene interrotto dalla comunicazione (da parte dell'organismo oppure direttamente a cura dell'istante stesso) dell'istanza di mediazione all'altra parte una sola volta soltanto ed inizia nuovamente a decorrere dalla data del deposito del verbale conclusivo di mediazione. Una domanda generica sotto il profilo del petitum o sotto il profilo della causa petendi non può essere considerata espletata in maniera valida e comporta, come conseguenza, l'improcedibilità della domanda giudiziale. (Tribunale Civitavecchia sez. I, 04/02/2022, n. 151; Tribunale Milano sez. XIII, 21/02/2019, n. 1729; Tribunale Mantova sez. II, 22/01/2019; Tribunale Bari sez. III, 22/11/2017, n. 5281.) Tale questione è di natura assorbente e rende superflua ogni ulteriore valutazione. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, dichiara l'improcedibilità della domanda. Condanna la parte attrice a rifondere al *CP_2* convenuto, le spese di lite del presente giudizio, per € 2.900,00 oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre alle successive occorrende.

Così deciso in Roma il 12/12/2023

Il Giudice

Dott. Fabrizio Sanchioni